



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0055287-02.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu e Indiciado: **ERIK LUCAS SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Izabel Irlanda Castro Correia Araújo**

ERIK LUCAS SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, porque em 28/06/2017 por volta das 23h45, na Rodovia Presidente Dutra, altura do nº 229, Vila Maria, nesta Capital, transportava 20 quilos de cocaína, sob a forma de tijolos, sem autorização, em desacordo com autorização legal ou regulamentar. Narra a denuncia que os Policiais receberam a informação de que um Fiat/Ducato deixaria a cidade pela Rodovia Presidente Dutra, transportando substâncias entorpecentes, bem como indicou por quais avenidas ele iria passar. Ao iniciarem as diligências, avistaram o veículo na Marginal Tietê, passando a acompanhá-lo. Ao entrarem na Rodovia, os policiais abordaram o réu, que conduzia o veículo. Em buscas, foram encontradas caixas de sabão em pó, sendo certo que no seu interior, foram encontradas 20 caixas contendo substâncias entorpecentes. O carro estava em nome de Leandro Mirante da Paixão, que alegou apenas haver deixado um conhecido licenciar o carro em seu nome e que desconhecia a existência das substâncias.

Registram-se os principais atos e termos processuais: citação (fls.261), defesa prévia (fls.172/180), denúncia recebida em (fls.244/246) e instrução criminal.

É o relatório. Decido.

I – dos depoimentos.

Fernando reconheceu o Réu, ele estava transportando

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

cocaína embalada em caixa de sabão em pó. O automóvel que ele conduzia é um Fiat Ducato branco. Eram transportadas bastantes caixas de sabão em pó. Várias caixas continham sabão em pó mesmo, outras continham os tijolos de cocaína. Estas se encontravam fechadas, como se novas. Não dava para perceber pela aparência que tinham sido abertas, o conteúdo retirado e no lugar colocado o invólucro de cocaína. Depois que encontraram o primeiro invólucro examinaram todas. As demais estavam misturadas. O Réu era o único ocupante do veículo. Disse que não sabia do que se tratava. Ele transportava vinte tijolos de cocaína. Ao todo uns seis anos trabalhando nisso, cada tijolo deve valer três mil dólares. Disse que transportava para entregar num mercado do Rio de Janeiro. Tinha uma nota fiscal de sabão em pó, de outra marca. Divergia a data também. Não se identificou como dono do veículo. Não recorda se disse onde nem de quem recebeu o veículo. Tinha pego no estacionamento de um mercado, em Osasco (não tem certeza de Osasco). Alguém entregou chave e documento do carro, não identificou essa pessoa, não deu seu nome. Não disse quem o contratou para fazer esse frete. Chegaram ao veículo através de informação, dando conta onde ele passaria em direção ao Rio de Janeiro e ia transportar droga. Iniciaram acompanhamento na Marginal Tietê, até a Dutra, onde abordaram. Sinal luminoso, ele encostou. A informação dava placa e a cor do carro, não dizia o tipo de droga, nem identificava o motorista. Não conhecia o Réu. Eduardo reconheceu o Réu, preso por tráfico de entorpecentes, transportando cocaína dentro de caixa de sabão em pó. Conduzia o fiat ducato branco placas DMX7623, não se identificou como dono nem disse o nome do dono. A carga eram palets de plástico e caixas de sabão em pó. Lembra que a nota fiscal que ele apresentou era do começo do mês e não correspondia à marca que ele transportava. As caixas estavam perfeitamente fechadas, algumas eram duras quando apertadas, que continuam entorpecente, outras molinhas que continham sabão. Eram dezenove ou vinte tijolos de cocaína. Negou ciência do entorpecente, disse que desconhecia. Tiveram denúncia anônima, dizendo que essa van (constava a placa) saía da zona norte transportando cocaína para o rio de janeiro. Avistaram na marginal tietê sentido dutra e acompanharam até a Dutra, onde abordaram. Disse o Réu que fora contratado para levar as caixas de sabão até determinado lugar no Rio de Janeiro. Não disse de quem recebeu o veículo. Não disse onde



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

pegou o veículo. Leandro não é dono do veículo Ducato DMX7623. Perdeu seus documentos. Não reconhece esse automóvel como sua propriedade. Erik se declarou inocente, não sabia que tinha droga nas caixas de sabão em pó. É motorista, foi contratado pelo Fernando para fazer esse carreto para ele. Ele deu em Interlagos, carregado, dentro do supermercado Extra. Deu a chave, o documento e a nota, tudo pessoalmente. Tem ciência de que foi condenado por porte de arma. Era motorista. Não recebeu o frete. Receberia R\$500,00 na volta, Fernando pagaria. Adiantou duzentos reais.

II – da análise das provas.

Praticamente todos os objetos relacionados no auto de exibição e apreensão de pgs. 21/25 foram submetidos a exame pericial. Conforme laudo de pgs. 182/184, o Perito examinou aqueles objetos vinculados aos lacres AD034258 e AD034268, ambos descritos como material sólido particulado compactado na forma de tijolos, constando cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. Examinou também as caixas de papelão objeto dos lacres AD034244 (20 caixas Tixan Ipê) e AD034266 (6 caixas), mas não constatou substância proscrita. As caixas de papelão o sabão em pó, ambos identificados com lacres AD034299, foram examinados, conforme laudo de pgs. 187/189, identificadas como Tixan Ipê, nada ilegal se constatando. O Perito examinou o celular, identificando os dois IMEIS do aparelho (laudo pgs. 192/194). O veículo Fiat Ducato, placas DMX7623 é objeto do laudo de pgs. 223/228, não se constatando vestígio de substância ilegal. O ticket do Carrefour não foi examinado, mas tal objeto está juntado a pgs. 27. Nesse ticket são discriminadas dez unidades de Sabão em pó Omo.

Os depoimentos de Fernando e Eduardo provam que a totalidade das substâncias entorpecentes era transportada pelo Réu. As testemunhas tiveram informação da placa do veículo que transportaria droga para o Rio de Janeiro. Avistaram o veículo na Marginal Tietê, trafegando sentido Dutra. Acompanharam até a via Dutra, onde abordaram. Eram várias caixas de sabão em pó, algumas contendo sabão em pó, outras contendo cocaína, perfeitamente fechadas. Fernando foi preciso: eram vinte tijolos de cocaína. Eduardo não teve certeza se eram dezenove ou vinte tijolos de cocaína. A



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

imprecisão de Eduardo, entretanto, não afasta a certeza da quantidade de droga encontrada no veículo, diante do teor do auto de exibição e apreensão e do laudo de exame químico toxicológico.

A quantidade de cocaína (vinte quilos) e sua apresentação (compactada na forma de tijolos) indicam que se destinava ao tráfico.

O Réu se declarou inocente, pois desconhecia as drogas nas caixas de sabão. A declaração de inocência, entretanto, não prevalece aos indícios de transporte doloso. A experiência da testemunha Fernando, adquirida ao longo de vários anos trabalhando na Delegacia de Entorpecentes, lhe permite estimar em três mil dólares o valor de cada tijolo de um quilo de cocaína. Portanto, de acordo com a estimativa da testemunha, a carga total de drogas apreendida vale sessenta mil dólares! Francamente, não há como acreditar que o dono entregasse mercadoria de tão grande valor à responsabilidade de um incauto, que desconhecesse o peso de sua responsabilidade. Sim, porque a responsabilidade de ter sob sua guarda 36 caixas de sabão de pó, valendo, quando muito, mil reais, é absolutamente diferente de ser o guardião de 20 quilos de cocaína, valendo sessenta mil dólares. É natural fazer recomendações de cuidado quando se entrega algo valioso e sem seguro à responsabilidade de outrem. Não haveria porque o dono das drogas agir diferente e entregar tão valiosa carga a quem nem ao menos imaginasse o peso de sua responsabilidade. A única maneira de diminuir o risco seria preparando e advertindo o transportador, ora réu.

A imprecisão das informações do Réu, sobre a pessoa que lhe entregou veículo e carga (de quem informa apenas o primeiro nome) indica que o Réu sabia muito bem o que transportava.

Por fim, o Réu recebeu a totalidade das caixas para transportar para o Rio de Janeiro, sem documento fiscal competente (o Réu tinha apenas um ticket de venda a consumidor, emitido pelo Carrefour, mais de dez dias antes, cujo objeto são embalagens de sabão em pó de marca diversa daquela que transportava, como se verifica confrontando o documento de pg. 27 com os laudos de exames periciais). As dez caixas que constam no ticket são de sabão em pó OMO, ao passo que o Réu transportava caixas de sabão Tixan Ipê.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Os indícios são veementes e não se encontra no caso interferência da casualidade para enfraquecê-los. Há fundamento jurisprudencial para a condenação com base em indícios, como se pode verificar a fls. 167 da obra “Da prova no Processo Penal”, de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha (2ª ed., 1987). Outros julgados, entendendo suficientes os indícios para a condenação, podem ser verificados na RT 758/583: “O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em caso concreto, incumbe ao Juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do art. 239 do CPP. Uma coleção de indícios, coerentes e concatenados, pode gerar a certeza reclamada para a condenação.” (Ementa Oficial); RT 748/599: “De acordo com o princípio da livre convicção do Juiz, a prova indiciária ou circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, pois mesmo que a prova estritamente extrajudicial não possa embasar a condenação, se, somada a outras, apresentar elementos positivos de credibilidade, é o suficiente para dar base a uma decisão condenatória” (Ementa da Redação); RT 742/713: “Não há dúvida de que os indícios servem como elemento de prova. Porém, simples presunções não constituem indícios, quando dos fatos se podem tirar conclusões diametralmente opostas” (Ementa Oficial. Aplica-se ao caso justo porque não há possibilidade de outras conclusões acerca dos indícios); RT 744/602: “Em sendo o indivíduo um elemento de convicção indireto, nada mais justo que o homem, por não ter vivido uma experiência direta, possa se valer de percepções mediatas que, somadas, lhe possibilitam deduzir o desconhecido do conhecido através do encadeamento do raciocínio lógico e tranqüilamente nele se basear para proferir édito condenatório” (Ementa Oficial). Os indícios de ciência da natureza ilegal da carga transportada afastam a dúvida para além do razoável, elidindo a presunção de inocência. Em consequência, a ação é procedente.

III – das penas.

A condenação por porte ilegal de arma no Processo 0099601-38.2014.8.26.0050 não caracteriza reincidência, porque transitou em julgado em 05/09/2017, após o fato descrito na denúncia, como demonstra o documento de pg. 270. Mas demonstra a má conduta social do Réu e o seu envolvimento com a criminalidade. Além dessa circunstância judicial desfavorável, a quantidade de entorpecente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

é muito grande e justifica pena-base bem acima do mínimo, fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

A quantidade de cocaína sob a responsabilidade do Réu é tão grande que indica não só o dolo, como também demonstra que ele se dedica a atividades criminosas, conclusão reforçada pela condenação por porte ilegal de arma, razão porque não se lhe aplica a causa de diminuição prevista no art. 33 §4º.

O regime inicial é o fechado, pois a pena é superior a oito anos, mesmo se detraído o tempo de prisão cautelar.

O valor da unidade de multa é o mínimo legal, porque ausentes elementos que permitam valor diverso.

IV – Do dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a ação e condeno ERIK LUCAS SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA como incurso no art. 33 caput da Lei 11343/06 a cumprir 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a pagar 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculada a unidade à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Seja seu nome oportunamente lançado no Rol dos Culpados.

Fica mantida a prisão cautelar, como garantia da ordem pública. há razões objetivas para considerá-lo perigoso. Embora não envolva violência direta nem grave ameaça, visto que o usuário procura o traficante, o comércio ilícito de entorpecentes causa imensurável prejuízo à saúde pública, principalmente se a droga comercializada é a cocaína. As conclusões do Relatório Mundial sobre Drogas 2013, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), divulgado em 26/06/2013, apontam a gravidade do problema: “Segundo a agência da ONU, o consumo de cocaína no Brasil aumentou 'substancialmente' e atingiu 1,75% da população com idade entre 15 e 64 anos em 2011 - ante 0,7% da população em 2005. Os dois principais mercados para a cocaína, a América do Norte e a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Europa, registraram uma diminuição no consumo da droga entre 2010 e 2011, diz o relatório. A redução é de 0,1 ponto percentual nessas regiões. Na América do Sul o uso de cocaína, que atinge 1,3% da população, também diminuiu ou se manteve estável em muitos países, afirma a UNODC. Mas no Brasil 'houve um aumento substancial que é óbvio o suficiente para refletir-se na taxa de prevalência regional em 2011', afirma a ONU. 'Esse crescimento no Brasil pode ser atribuído em parte ao aumento da preferência pelo uso da cocaína especialmente por jovens de centros urbanos, como também à maior disponibilidade da droga ligada ao aumento do tráfico via os países do Cone Sul', disse à assessoria de imprensa da UNODC à BBC Brasil" . (http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130626_aumento_consumo_cocaina_gm.shtml) .

O uso e abuso de cocaína gera uma demanda de atendimento médico, tanto no campo da saúde mental como física, em função dos problemas que seu uso acarreta, em especial pulmonares:

“As complicações relacionadas ao uso da cocaína incluem arritmias cardíacas, infarto miocárdico, hemorragia subaracnóidea, complicações obstétricas, convulsões, distúrbios psiquiátricos e complicações respiratórias, podendo inclusive ocorrer morte súbita.(2,4,8) Uma vez que o pulmão é o principal órgão exposto, complicações pulmonares são freqüentemente observadas como consequência do ato de fumar o crack.(3,10) A cocaína tem a capacidade de lesar essencialmente todos os componentes estruturais do pulmão, causando disfunções pulmonares de muitas maneiras diferentes.(1)

Sintomas respiratórios agudos em geral se desenvolvem poucas horas após o uso da droga, mas podem aparecer em minutos. Os sintomas respiratórios agudos incluem tosse seca ou com eliminação de sangue ou de material escuro, decorrente da inalação de resíduos dos produtos de combustão, dispnéia, febre, dor torácica, asma e episódios de broncoespasmo.(3,11,12)”

(in *Jornal Brasileiro de Pneumologia*http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132008000500012&lng=pt&nrm=isso).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 15ª VARA CRIMINAL
 RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

É inegável a relação entre o uso e abuso de drogas e a violência, como se verifica no trecho adiante transcrito do artigo intitulado “VIOLÊNCIA E DOENÇA MENTAL: FATO OU FICÇÃO?”, do Dr. Wagner F. Gattaz, Professor Titular e Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo:

“Seguiram-se inúmeros estudos sobre a associação doença mental-violência, incluindo a ampla investigação coordenada pelo 'National Institute of Mental Health' nos EUA (Epidemiological Catchment Area= ECA, Swanson et al. 1997)). Estes estudos não encontraram uma associação, ou apenas uma associação discreta entre doença mental e o risco de cometer crimes de violência. Entretanto, todos eles apontam para dois outros fatores invariavelmente associados à violência: o abuso de substâncias tóxicas (álcool e drogas), e a presença do transtorno de personalidade anti-social. Os efeitos de álcool e drogas não surpreendem, visto que ambos enfraquecem o auto-controle e liberam o ato de violência. As características do transtorno de personalidade anti-social já são, em si, predisponentes para atos contra a sociedade: indiferença pelos sentimentos alheios; desrespeito por normas sociais; incapacidade de manter relacionamentos embora não haja dificuldades em estabelecê-los; baixo limiar para descarga de agressão e violência; incapacidade de experimentar culpa e aprender com a experiência, particularmente punição; e propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis para o comportamento que levou ao conflito com a sociedade. (http://www.ipqhc.org.br/pag_detalhe.php?id=224).

Existe relação entre uso e abuso de drogas e acidentes de trabalho, conforme trabalho intitulado “USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NO TRABALHO” (<http://www.facenf.uerj.br/v11n1/v11n1a04.pdf>):

“Segundo Figueiredo3, na atualidade, o uso abusivo de drogas constitui um problema social e uma grande questão à ser absorvida no campo da Saúde Pública, problema que acomete principalmente os grupos mais jovens, mas também os adultos que trabalham, nos quais as conseqüências podem ser fatais, dada a possibilidade dos acidentes de trabalho. Registram-se, também, que é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 15ª VARA CRIMINAL
 RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

um problema relativo à população adulta e economicamente ativa, afetando a segurança do trabalhador e a produtividade nas empresas. Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, em 1993, mostrou que entre 10% a 15% dos empregados têm problemas de dependência. O uso de drogas aumenta em cinco vezes as chances de acidente de trabalho, o que pode ser relacionado aos 15 a 30% das ocorrências, as quais são também responsáveis por 50% de absenteísmo e licenças médicas, conforme a Política Nacional Anti-Drogas (PNAD)4"

Danos à saúde física e saúde mental, violência, alterações cognitivas, déficits neurológicos e acidentes de trabalho são apenas alguns dos muitos impactos negativos produzidos pelo uso e abuso de drogas.

O perigo à saúde pública é proporcional à quantidade de substâncias entorpecentes e psicotrópicas. Portanto, 20 quilos (ou 20.000g) de cocaína representam perigo à saúde pública e para a sociedade, como um todo, de intensidade extremamente alta. Perigo que deve ser prevenido, afastando o responsável do convívio social, através da prisão cautelar.

Expeça-se mandado de prisão.

O veículo Ducato DMX7623, usado no transporte das drogas, foi obtido por meio criminoso, posto que cadastrado no Detran em nome de Leandro, o qual declarou em juízo que não é o dono do veículo. Portanto, decreto o perdimento do veículo Fiat Ducato placas DMX7623 em favor da União.

P. R. I. C.

São Paulo, 30 de outubro de 2.017.

IZABEL IRLANDA CASTRO CORREIA ARAÚJO

Juíza de Direito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**